

Mandantenbogen und Statusaufnahme

Name: Malte Eberhard Rabenow Geburtsdatum: 14.09.1998 Wohnort: Berlin-Neukölln

Staatsangehörigkeit: deutsch Status: ungedient, keine frühere Bundeswehrdienstzeit, keine Musterung seit Aussetzung der Wehrpflicht Anliegen: Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen

Malte Rabenow beschreibt keine pauschale Ablehnung des Staates, keine Nähe zu extremistischen Gruppen und keine Totalverweigerung. Er würde zivile Pflichten tragen, soweit sie nicht in den Dienst mit der Waffe eingebunden sind. Sein Konflikt betrifft die Vorstellung, in einem Krieg einen Menschen mit einer Waffe töten zu müssen.

Er möchte den Antrag jetzt stellen, obwohl derzeit keine aktive Einberufung stattfindet. Er ist vor dem 01.01.2010 geboren. Deshalb ist § 13 KDVG n. F. zu prüfen.

Entwurf Antrag an das BAPersBw

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

• Wehersatzbehörde -

Militärstraße 1000 50737 Köln

Berlin, 05.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ich berufe mich auf mein Grundrecht aus Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG. Ich kann den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen nicht leisten.

Ich bin ungedient und vor dem 01.01.2010 geboren. Ich bitte daher um Registrierung meines Antrags und um Prüfung, ob die Zuleitung an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben nach § 13 KDVG ohne vorherige Musterung erfolgen kann.

Beigefügt sind vollständiger tabellarischer Lebenslauf, persönliche ausführliche Darstellung meiner Gewissensentscheidung und Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen

Malte Eberhard Rabenow

Persönliche Gewissensbegründung - Rohfassung

Ich lehne nicht die Bundesrepublik Deutschland ab. Ich lehne auch nicht ab, dass ein Staat sich verteidigen darf. Gerade deshalb ist meine Frage für mich so schwer: Ich kann für mich selbst nicht akzeptieren, dass ich in einem Krieg eine Waffe gegen einen anderen Menschen einsetze und diesen Menschen töte oder schwer verletze.

Diese Entscheidung ist nicht an ein bestimmtes Land oder an einen bestimmten aktuellen Konflikt gebunden. Natürlich lese ich Nachrichten und habe politische Meinungen. Aber meine Gewissensentscheidung hängt nicht daran, ob ich diesen oder jenen Krieg richtig oder falsch finde. Wenn ich mir vorstelle, selbst als Soldat mit einer Waffe handeln zu müssen, empfinde ich das als etwas, das ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann.

Ich wäre bereit, zivile Aufgaben zu übernehmen, Hilfe zu leisten, Rettungsdienste zu unterstützen, Versorgung zu organisieren oder andere nicht bewaffnete Aufgaben außerhalb der Streitkräfte zu erfüllen. Meine Verweigerung richtet sich gegen den Kriegsdienst mit der Waffe, nicht gegen jede Form von Verantwortung.

Offene Punkte für die Redaktionsrunde:

- Noch genauer schildern, seit wann die innere Bindung besteht.
- Nicht zu viele politische Nachrichtenbeispiele nennen.
- Den Unterschied zwischen Angst und Gewissen klarer machen.
- Nicht behaupten, ich könne das Verhalten anderer Menschen moralisch beurteilen.

Tabellarischer Lebenslauf

Zeitraum	Station	Bedeutung für den Antrag
09/2004-07/2010	Grundschule in Berlin	keine besondere Relevanz
08/2010-06/2018	Gymnasium, Abitur	Ethikunterricht, Debatten über Verantwortung und Gewaltmonopol
10/2018-09/2021	Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration	technische Ausbildung, keine Bundeswehrdienstzeit
11/2021-05/2024	IT-Dienstleister in Potsdam	Projektarbeit in Krankenhäusern und Kriseninfrastruktur
seit 06/2024	IT-Administrator bei Sozialträger in Berlin	zivile Krisenvorsorge und Datensicherheit als Verantwortungsthema
März 2026	Familiengespräch über Wehrdienst	Beginn der schriftlichen Auseinandersetzung mit eigener Gewissensentscheidung
Mai 2026	Entwurf KDV-Antrag	Entscheidung, Antrag jetzt zu stellen

Es gibt keine frühere Bundeswehrdienstzeit. Eine Bewerbung bei der Bundeswehr wurde nie abgegeben.
Es besteht kein Waffenbesitz.

Sachstandsanfrage nach vier Monaten

Am 05.06.2026 habe ich meinen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer gestellt. Der Antrag enthielt Anschreiben, vollständigen tabellarischen Lebenslauf und persönliche Begründung.

Ich bitte um kurze Mitteilung, mit welchem Eingangsdatum der Antrag geführt wird, welches Aktenzeichen oder welche Personenkennziffer vergeben wurde, ob Unterlagen fehlen, ob die Zuleitung an das BAFzA bereits erfolgt ist und ob § 13 KDVG n. F. angewendet wird.

Ich sehe, dass derzeit viele Anträge eingehen können. Zugleich betrifft mein Antrag eine Gewissensentscheidung mit erheblicher persönlicher Bedeutung. Ich bitte daher um eine kurze verfahrensleitende Rückmeldung.

Schriftliche Anhörung: Zweifel und Antwortentwurf

Zweifel des BAFzA

Aus der Begründung werde noch nicht ausreichend deutlich, warum der Antragsteller den Kriegsdienst mit der Waffe allgemein aus Gewissensgründen ablehnt und nicht lediglich eine politische Bewertung aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen vornimmt.

Antwortentwurf

Meine Entscheidung richtet sich nicht gegen einen bestimmten Staat, eine bestimmte Regierung, einen bestimmten Einsatz oder eine bestimmte politische Lage. Der Kern ist: Ich kann für mich nicht verantworten, im Krieg eine Waffe einzusetzen, um einen anderen Menschen zu töten oder schwer zu verletzen. Dieser Gedanke ist für mich nicht nur unangenehm oder beängstigend. Er ist eine Grenze, die ich als unbedingt verpflichtend empfinde.

Ich bin bereit, zivile Pflichten zu übernehmen. Ich lehne nicht Verantwortung ab. Ich lehne auch nicht den Staat ab. Ich berufe mich auf ein Grundrecht, das gerade für solche Gewissenslagen geschaffen wurde.

Rechtsschutz-Memo

Der Antrag ging am 05.06.2026 beim BAPersBw ein. Malte Rabenow ist ungedient und vor dem 01.01.2010 geboren. § 13 KDVG n. F. ist daher zu prüfen.

§ 75 VwGO erlaubt eine Klage, wenn über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wurde. Im KDVG-Sonderfall nach § 13 KDVG n. F. soll über Anträge, die ohne vorherige Musterung zugeleitet werden, spätestens binnen neun Monaten seit Eingang beim BAPersBw entschieden werden.

Vorgehen: Eingang beweisen, Sachstandsanfrage an BAPersBw, Zuleitungsstand zum BAFzA klären, nach angemessener Zeit § 75 VwGO prüfen. Bei drohender Einberufung oder Heranziehung zusätzlich § 3 KDVG, § 13 Abs. 3 KDVG und Eilrechtsschutz nach § 80 oder § 123 VwGO prüfen.

Zusatznotiz: Reservisten und frühere Soldaten

Eine Reservistin oder ein Reservist mit Beordnung oder Heranziehung zu einer Übung hat eine andere Dringlichkeit. § 4 KDVG sieht eine vorrangige Entscheidung vor, wenn Reservistinnen oder Reservisten zu einer befristeten Übung oder Wehrübung einberufen worden sind.

Bei Soldaten auf Zeit muss die frühere Bereitschaft zum Dienst an der Waffe erklärt werden. Die Rechtsprechung verlangt bei Gedienten eine innere Umkehr oder einen grundlegenden Wandelungsprozess. Zusätzlich sind Statusfolgen und mögliche Ausbildungskostenfragen zu prüfen.

Auch Soldatinnen können sich auf Art. 4 Abs. 3 GG berufen, wenn sie dienen oder früher gedient haben und ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse besteht.

Telefonnotiz BAPersBw

Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 10:12 Uhr Teilnehmer: Kanzlei Buchenroth / BAPersBw Servicekontakt

Der Servicekontakt konnte ohne schriftliche Vollmacht keine Einzelheiten nennen. Allgemein wurde bestätigt, dass KDV-Anträge schriftlich oder zur Niederschrift beim BAPersBw einzureichen sind und von dort nach Registrierung und Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen an das BAFzA weitergeleitet werden.

Bewertung: Vollmacht nachreichen, Eingangsnachweis aus Einschreiben abrufen, schriftlich nachfassen.

Fristen- und Nachweislog

Datum	Ereignis	Nachweis	Bewertung
05.06.2026	Antrag an BAPersBw versandt	Einschreiben Einlieferungsbeleg	Friststart für Verfahrens dokumentation
07.06.2026	Zustellung laut Sendungsverfolgung	Screenshot DHL	Eingang plausibel, Behördenbestätigung fehlt
22.07.2026	Telefonat Servicekontakt	Telefonnotiz	Vollmacht nachreichen
15.10.2026	Sachstandsanfrage	E-Mail-Entwurf + Postausgang	vor § 75 sauberer Zwischenschritt
07.03.2027	neun Monate seit Eingang	Kalender	§ 13 Abs. 2 KDVG als starkes Argument prüfen

Offen: Eingangsbestätigung BAPersBw, PK/Aktenzeichen, BAFzA-Zuleitung, redaktionelle Klärung der Gewissensbegründung.

Datei: emails/2026-06-05_malte-an-kanzlei-erstkontakt.eml

Von	malte.rabenow@example.test
An	kanzlei.buchenroth@example.test
Datum	Fri, 05 Jun 2026 09:18:00 +0000
Betreff	KDV-Antrag - ich möchte das sauber machen

Sehr geehrte Frau Dr. Buchenroth,

ich möchte einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen. Mir ist wichtig, dass das nicht wie Totalverweigerung klingt. Ich habe kein Problem mit dem Grundgesetz, im Gegenteil. Ich kann nur den Dienst mit der Waffe nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Malte Rabenow

Datei: emails/2026-10-15_kanzlei-an-bapersbw-sachstand.eml

Von	kanzlei.buchenroth@example.test
An	service@example.invalid
Datum	Thu, 15 Oct 2026 08:04:00 +0000
Betreff	Sachstand KDV-Antrag Malte Eberhard Rabenow vom 05.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Vorlage anwaltlicher Vollmacht bitten wir um Sachstand zum Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer vom 05.06.2026. Bitte teilen Sie uns Eingangsdatum, Aktenzeichen/PK, den Stand der Registrierung und eine etwaige Zuleitung an das BAFzA mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wendelgard Buchenroth

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Norm/Quelle	Nachweis	Aktion
2026-06-05	Antrag abgesandt	KDVG § 2	Einlieferungsbeleg	Eingang bestätigen lassen
2026-06-07	Zustellung laut Tracking	Zugangsnachweis	Screenshot	PK/Az erfragen
2026-10-15	Sachstandsanfrage	VwGO § 75 vorbereitend	E-Mail/Post	Antwortfrist 3 Wochen
2027-03-07	9 Monate seit Eingang	KDVG § 13 Abs. 2	Kalender	Untätigkeit prüfen

Tabellenblatt: Anlagen

Nr	Anlage	Status	Bemerkung
A1	Anschreiben	Entwurf	Unterschrift fehlt
A2	Lebenslauf	fertig	Lücken geprüft
A3	Gewissensbegründung	Rohfassung	Redaktion nötig
A4	Ausweispnachweis	optional	Datensparsamkeit prüfen

Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr - Wehersatzbehörde -

Hiermit beantrage ich die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ich berufe mich auf Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG.

Beigefügt sind Lebenslauf und persönliche Gewissensbegründung. Bitte bestätigen Sie Eingang, Aktenzeichen und Weiterleitung.

Datei: docx/sachstandsanfrage.docx

Sachstandsanfrage KDV-Verfahren

Zum Antrag vom 05.06.2026 wird um Sachstand gebeten.

Bitte teilen Sie Eingangsdatum, Aktenzeichen und Weiterleitungsstand an das BAFzA mit.

Die Anfrage dient der Verfahrensklarheit und wahrt die persönliche Gewissensentscheidung des Antragstellers.

Datei: jpg/notizkarte-gewissenskern.jpg

Notizkarte Gewissenskern

Nicht: Ich will gar nichts tun.

Nicht: Dieser Krieg passt mir politisch nicht.

Kern:

Ich kann nicht verantworten, im Krieg
mit einer Waffe einen Menschen zu töten.

Zivile Hilfe: ja.

Dienst mit der Waffe: nein.

Bilddatei: notizkarte-gewissenskern.jpg